

СПОР О ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Номер дела: 33-6693/2022

Суд: Ленинградский областной суд

Категория спора: Земельный спор (установление границ, исправление реестровой ошибки)

Описание дела

Дело № 33-6693/2022 рассмотрено Ленинградским областным судом по правилам суда первой инстанции.

В рамках дела проведено несколько судебных землеустроительных экспертиз. В результате экспертных исследований установлена **реестровая ошибка** в определении координат границ пяти земельных участков в СНТ. Ошибка возникла при первичном межевании, в результате чего границы участка доверителя были определены неверно.

Нормативно-правовое обоснование

1. В соответствии со **ст. 61 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»**, реестровая ошибка подлежит исправлению:
 - ✓ Реестровая ошибка — это ошибка, содержащаяся в межевом плане, техническом плане, карте-плане территории или акте обследования, возникшая вследствие ошибки, допущенной лицом, выполнившим кадастровые работы.
 - ✓ Исправление реестровой ошибки осуществляется на основании вступившего в законную силу решения суда.
2. Согласно **ст. 64 Земельного кодекса РФ**, земельные споры рассматриваются в судебном порядке.
3. В соответствии со **ст. 304, 305 Гражданского кодекса РФ**, собственник может требовать устранения нарушений его прав, даже если эти нарушения не связаны с лишением владения.
4. **Ст. 35 и 36 Конституции РФ** гарантируют защиту права частной собственности, включая земельные участки.

Результат

Суд установил границы земельного участка доверителя в соответствии с фактическим использованием, исправив реестровую ошибку. Права доверителя восстановлены в полном объеме.

© Татьяна Павлова, юрист в Санкт-Петербурге

Год рассмотрения: 2022